وعتق الرجل أفضل من عتق المرأة ، والرقبة الأغلى ثمناً والأنفس عند أهلها أفضل من غيرها .

٤- الحكمة من مشروعيته :

شُرِع العتق في الإسلام لغايات نبيلة ، وحكم بليغة . فمن ذلك : أنه تخليص الآدمي المعصوم من ضرر الرق ، وملك نفسه ، وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه حسب إرادته واختياره .

ومنها : أن الله عز وجل جعله كفارة للقتل ، والوطء في رمضان ، والأيمان .

المسألة الثانية : أركان العتق ، وشروطه ، وصيغته وألفاظه :

١- أركان العتق : أركانه ثلاثة :

أ- المُعْتِق : وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره .

ب- المُعْتَق : وهو الشخص الذي عُتق ، أو وقع عليه العتق .

ج- الصيغة : وهي الألفاظ التي يقع بها العتق .

٢- شروطه : يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي :

- أن يكون المُعْتِق ممن يجوز تصرفه ، وهو : البالغ العاقل الرشيد المختار ، فلا يصح العتق من الصبي ، ولا المجنون ولا المعتوه ، ولا المكره ؛ لقوله ﷺ : (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ) . ولا يصح عتق المكره ، كما لا تصح سائر تصرفاته .

- أن يكون مالكاً لمن يعتقه ، فلا يصح العتق من غير المالك .

- ألا يتعلق بالمعتَق حق لازم يمنع عتقه ، كدَيْن أو جناية ، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدَّين ، أو تدفع دية جنايته .

- لابد أن يكون العتق بلفظ صريح ، أو ما يقوم مقامه من الكنايات ، ولا يكفي في ذلك مجرد النية ؛ لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة .